江城区城东街道陈忠练废石料加工场“1·2”机械伤害事故调查报告

江城区“1·2”事故调查组

2020年4月24日

目录

一、基本情况.....1
（一）事故单位情况.....1
（二）涉事人员基本情况.....1
（三）事故作业现场概况.....2
（四）事故车辆信息.....2
二、事故发生经过、救援和善后情况.....2
（一）事故经过.....2
（二）救援情况和善后情况.....3
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....3
（一）人员伤亡情况.....3
（二）直接经济损失.....3
四、事故原因和性质.....3
（一）直接原因.....3
（二）间接原因.....3
（三）事故性质.....3
五、事故责任的认定及处理建议.....4
（一）免予责任追究个人.....4
（二）给予行政处罚个人.....4
六、事故防范措施及整改意见.....5
（一）强化安全生产监管工作.....5
（二）加强安全教育培训.....6
（三）加强落实安全生产主体责任.....6
附：“1·2”事故调查组成员意见及签名表.....7

江城区城东街道陈忠练废石料加工场“1·2”机械伤害事故调查报告

2020年1月2日凌晨1时20分左右，江城区城东街道陈忠练废石料加工场发生一起轮胎式装载机（铲车）侧翻工人死亡事故，造成1人死亡（以下简称江城区“1·2”事故）。1月5日，阳江市安全生产委员会办公室对“1·2”事故实行挂牌督办。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，1月2日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急管理局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、区司法局、区总工会、区人社局、江城社保分局、城东街道组成的江城区“1·2”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组立即对事故进行全面调查取证工作，经调查，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者和责任单位提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

经营者、主要负责人：陈忠练，废石料加工场（以下简称加工场），有从业人员7人，2019年11月开始试生产经营至今，加工场面积约1200平方米，未办理营业执照。加工场地址：江城区城东街道随垌村崩蛤。

（二）涉事人员基本情况

1. 陈忠练，男，汉族，年龄:27岁，身份证号码：441702

******1010，户籍所在地：阳江市江城区沿江西三路北七巷14号，是加工场的经营者、主要负责人。

2. 黎清艳，男，汉族，年龄：27岁。身份证号码：441781******4674，原户籍所在地：广东省阳春市岗美镇轮塘村委会山塘村43号，原是加工场的铲车驾驶员。

（三）事故作业现场概况

加工场自2019年11月开始试生产，面积约1200平方米，已加工的石料在场内堆成小山堆状，存放约12000立方石料，在小山堆西面有1台碎石机器，碎石机器与石料堆放地约30米，石料堆转弯处左侧有两个约0.6至0.8米的塌陷缺口，该也是事故发生侧翻斜坡地点，斜坡距离地面约6.8米，作业现场周围没有照明灯具及安全警示标志。

（四）事故车辆信息

事故车辆轮式装载机（铲车）是山工机械，整机质量（KG）：17200，外形尺寸（mm）：8487X3216X3416，型号：SEM650B，发动机功率（KW）：162，制造日期：2015年。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2020年1月2日凌晨1时左右，黎清艳驾驶铲车在碎石堆场顶部作业，因照明光线不良未能注意周边环境，操作不当，途经转弯塌陷缺口处侧翻滚落地面，由于侧翻斜坡地点与地面距离6.8米，铲车侧翻落到地面时四轮胎朝上，铲车驾驶室朝下被压在底部严重变形。在距离事故地点30米的黄建宇发现铲车侧翻，便跑到宿舍向赵民东汇报，赵民东马

上拨打电话通知加工场的老板陈忠练接着又拨打120急救电话。约1时20分左右，陈忠练和救护车分别到达事故现场，由于铲车驾驶室被压在底部严重变形，影响医生抢救。于是陈忠练指挥黄建宇和黄志明开两台挖掘机钩起铲车的铲斗，利用钢丝绳吊高铲车，将压在驾驶室的黎清艳救出来。约3时，黎清艳经阳江市中医医院抢救无效死亡。

（二）救援情况和善后情况

江城区应急管理局、公安局江城区分局、城东街道等负责同志分别于事发当日及时到达现场组织应急救援，善后处理，综合协调等工作。经评估本次事故应急处置及时、有效。

事故发生后，加工场的经营者、主要负责人陈忠练共赔偿110万元给死者家属（包括一次性工亡补助金、丧葬补助金、误工费、抚恤金、被抚养人生活费及精神损失赔偿等一切费用）。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。黎清艳，男，汉族，年龄：27岁。身份证号码：441781******4674，原户籍所在地：广东省阳春市岗美镇轮塘村委会山塘村43号。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失共110万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

黎清艳安全意识淡薄，驾驶铲车在碎石堆场顶部作业，因照明光线不良未能注意周边环境，操作不当，驾驶铲车侧翻滚落至地面被严重变形的驾驶室挤压经医院抢救无效死亡。

（二）间接原因

1、加工场经营者、负责人陈忠练未依法履行主要负责人职责，未制定相关安全操作规程，未及时发现和消除现场的事故隐患，未组织制定并实施安全生产教育和培训。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

四、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究个人

黎清艳安全意识淡薄，驾驶铲车在碎石堆场顶部作业，因照明光线不良未能注意周边环境，操作不当，驾驶铲车侧翻滚落至地面被严重变形的驾驶室挤压经抢救无效死亡。对事故负有责任。鉴于已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）给予行政处罚个人

陈忠练，加工场的经营者、负责人。陈忠练未依法履行主要负责人职责，未制定相关安全操作规程、未组织制定并实施安全生产教育和培训、未及时发现和消除现场的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条

第（二）、（三）、（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列责任：“（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”的规定。

综上所述，陈忠练应对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”的规定，建议由阳江市江城区应急管理局对陈忠练给予行政处罚。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

五、事故防范措施及整改意见

（一）强化安全生产监管工作。江城区及其有关职能部门要从本次事故中吸取教训，举一反三，进一步提高对安全生产工作重要性和紧迫性的认识，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，“行业主管部门直接监管、应急部门综合监管、地方政府属地监管”的安全生产体系，层层落实安全生产管理责任，确保安全生产。同时，严格按照“四不放过”原则，督促落实相关责任单位和责任

人的责任追究。

（二）加强安全教育培训。各单位要认真吸取本次事故的深刻教训，进一步加强安全生产培训教育，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，消除安全隐患，树立牢固的安全理念。要加强对本单位的监管，加强隐患排查治理及全员安全培训教育，防止类似事故再次发生。

（三）加强落实安全生产主体责任。各单位应切实落实安全生产主体责任，制定有效的管理制度和安全操作规程。加强安全生产管理，加大安全隐患排查治理，完善各项规章制度并严格执行。

附：《“1·2”事故调查组成员意见及签名表》

江城区“1·2”事故调查组（代章）

2020年4月23日